



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

REGISTRO GENERALE N. 1295 del 12/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 196 del 12/08/2026

PROPOSTA N. 2299 del 11/08/2026

OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro

IL DIRIGENTE

Premesso che:

la legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", all'art. 18, rubricato "Tirocini formativi e di orientamento", stabilisce che "al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859....." e' previsto lo "svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati";

questo Ente Civico, con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 dell' 8 settembre 2005, recante ad oggetto "Atto di indirizzo iniziative di stages o tirocini formativi e di orientamento" si e' dichiarato favorevole ad accogliere eventuali richieste di iniziative di stages o tirocini formativi e di orientamento ai sensi della legge n. 196/1997;

Vista:

- la richiesta di stipula di convenzione trasmessa dall'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro, Loc. Germaneto, Campus Universitario, Viale Europa, codice fiscale n. (C.F. n. 97026980793), rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanni Cuda, nato a Andali (CZ) il 14.01.1962, domiciliato per la carica ove sopra;
- la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 in materia di organizzazione delle università di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art. 19;
- il Decreto Ministeriale n. 226 del 14.12.2021, con il quale è stato emanato il Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi da parte degli enti accreditati, in particolare l'art. 12;
- il Regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro emanato ai sensi del DM 226/21 applicabile a decorrere dal XXXIX ciclo;
- l'attivazione del Corso di dottorato di ricerca in Diritto della società digitale e dell'innovazione tecnologica da parte dell' Università degli Studi di Magna Graecia di Catanzaro per l'a.a. 2024/2025;
- che con il D. M. n. 629 del 24.04.2024, il MUR ha provveduto a ripartire i finanziamenti per le borse di dottorato a valere sulle misure di investimento M4C1-Inv. 3.4 e M4C1Inv. 4.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- che con D.R. n. 885 del 21.06.2024 è stata indetta pubblica selezione, per l'assegnazione, tra le altre, delle predette borse di dottorato PNRR D.M. 629/2024;
- che ai sensi del D.M. n. 629 del 24.04.2024 il dottorando contestualmente all'accettazione della borsa di studio ha dichiarato di impegnarsi ad effettuare i periodi di ricerca in impresa e di essere consapevole e di accettare che il mancato rispetto dello svolgimento del predetto periodo comporterà la revoca

della borsa di studio, la decadenza dal corso di dottorato e la restituzione degli importi eventualmente già percepiti nel semestre in cui è avvenuta la revoca;

- la disponibilità dichiarata dall'Ente ospitante a far svolgere attività di studio e di ricerca al dottorando presso la propria struttura, assicurando che lo stesso dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca.
- che la Dott.ssa Noemi Mascaro è risultata vincitrice per l' a.a. 2024/2025 di una borsa di studio di dottorato a valere sui fondi PNRR DM 629/2024 (CUP F63C24000350002) a seguito della predetta selezione;

Atteso che i suddetti tirocini – per come meglio specificato nella proposta di convenzione i cui contenuti sono in linea con i criteri previsti dalla citata deliberazione n. 154/2005 – non comportano alcun onere finanziario per questo Ente;

Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta "dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro " ed approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto dirigente e del responsabile del procedimento, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990e ss.mm.ii, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2010;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. per l'emissione del presente provvedimento amministrativo;

Visti e richiamati:

- Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locale ha approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii, recantele norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs.198/2006 recante " Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Lamezia Terme approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27.04.2006 e ss.mm.ii.;
- l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15 aprile 2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15 aprile 2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2026/2028;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 22 maggio 2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 6 giugno 2025 recante ad oggetto: "Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione";
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29 agosto 2025 con la quale è stato parzialmente modificato ed integrato il Piano Integrato dell'Attività Organizzative (PIAO) 2025/2027;

Dato atto della competenza della sottoscritta Dirigente ad assumere il presente atto in forza del decreto Sindacale n. 1 del 2 febbraio 2026;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per formare parte integrante e costitutiva della presente determinazione

di accogliere, la richiesta di stipula di convenzione dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro, Loc. Germaneto, Campus Universitario, Viale Europa, codice fiscale n. (C.F. n. 97026980793), rappresentata dal Rettore, Prof. Giovanni Cuda, nato a Andali (CZ) il 14.01.1962, domiciliato per la carica ove sopra;

di approvare lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento che disciplinerà i rapporti tra il Comune di Lamezia Terme e l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro;

di dare atto che la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante significando tuttavia che è in ogni caso riconosciuta facoltà, sia al soggetto ospitante che al soggetto promotore, di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato, ovvero per motivazioni allo stato imprevedibili la cui insorgenza pregiudichi le possibilità di mantenimento dell'accordo;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e' reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale.

di specificare che il presente atto non comporta oneri per l'Ente e non è rilevante per la pubblicazione in Amministrazione Trasparente;

di specificare inoltre, che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027 e non ha rilevanza contabile.

Il responsabile del procedimento
Caterina Leopoldo

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2299 del 11/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 12/08/2026

Il Dirigente
Dott.ssa AIELLO NADIA